

1501372-85.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... internacionais para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário cancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501372-85.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501372-85.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110119/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 17489736 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 65/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2110119 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO JOSE DA SILVA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

RODRIGO JOSE DA SILVA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo o Ministério Público, em em 22 de abril de 2021, por volta das 13h30min, na Rua João Ari Cason, 32, Jardim Gustavo Peccinini, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), em atividade de tráfico ilícito, vendeu, bem como trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 11 (onze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 88) e apresentou defesa preliminar (fls. 91/92), sendo a denúncia recebida (fls. 93/95).

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo decretada a revelia do réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por seu lado, pleiteou a absolvição ou a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito de fls. 04, o Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, o Laudo de constatação a fls. 21/23, o Laudo químico-toxicológico a fls. 61/63, o link com gravações de fl. 58 e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente.

Os policiais civis Tiago Andrade Pucci e Ricardo Alfredo Coelho narraram que um deles efetuou a filmagem de 3 vendas realizadas pelo acusado e, ao realizar a posterior abordagem, localizaram as drogas descritas na denúncia, sendo parte delas localizadas na posse do réu e parte no local para onde eles viram o acusado se dirigindo para pegar as drogas.

O acusado não compareceu para dar sua versão em interrogatório, mas havia confessado em sede policial (fls. 08/09).

A condenação é medida de rigor, até porque as vendas de entorpecentes foram filmadas pelos policiais (conforme link: https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mcteixeira_tjsp_jus_br/EXpQT8_F075Pt0wVuu3xJqsBHJuk5n0a6GyfbigLGRhKLQ?e=9uSV0m).

Não se comprovou, ademais, qualquer adulteração nas filmagens.

Não há, como quer a Defesa, que se falar em atipicidade por conta do princípio da insignificância.

O Brasil é signatário de convenções internacionais para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário cancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais assumidas.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não o prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar (até porque o MP desistiu, em debates, da agravante inicialmente pleiteada).

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/06, pois resta evidente que o réu, pelas filmagens prévias feitas pela polícia, está envolvido com atividades criminosas.

A jurisprudência do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga:

"(...) a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes (...) As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC 161.482 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 15-10-2018, DJE 223 de 19-10-2018).

Nos termos do Tema: 972 do STF, é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR RODRIGO JOSE DA SILVA DIAS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 5 anos de reclusão e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo.

Não tendo o réu comparecido à audiência, descumprindo, assim, os termos da liberdade provisória concedida às fls. 94/95, RESTAURO a PRISÃO PREVENTIVA para garantir a aplicação da lei penal, não facultando o recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 09 de agosto de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA